

实例

民事起诉状
(技术合同纠纷)

说明:

为了方便您更好地参加诉讼,保护您的合法权益,请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料,如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需,请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关,您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填;对于本表中勾选项可以在对应项打“√”;您认为另有重要内容需要列明的,可以另附页填写。

4. 本表word电子版填写时,相关栏目可复制粘贴或扩容,但不得改变要素内容、格式设置。例如,多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况,可根据实际情况复制粘贴;需填写文字较多时,可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定,虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权,人民法院将视违法情形依法追究法律责任。

当事人信息

原告 (自然人)	姓名:王 × × 性别:男 ☒ 女 ☐ 出生日期: × × × × 年 × × 月 × × 日 民族: × 族 工作单位: × × 公司 职务: × × 联系电话: × × × × × × × × × × 住所地(户籍所在地): × × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 经常居住地: × × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 证件类型:身份证 证件号码: × × × × × × × × × × × × × × × ×
原告 (法人、非法人组织)	名称:北京 × × 有限公司 住所地(主要办事机构所在地): 北京市 × × 区 × × 街道 × × 路 × × 号 注册地/登记地: 法定代表人/负责人:张 × × 职务:总经理 联系电话: × × × × × × × × × × 统一社会信用代码: × × × × × × × × × × × × × × × × 类型:有限责任公司 ☒ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质:国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐ 民营 ☐ 其他_____

委托诉讼代理人	有 ☒ 姓名: 张 ×× 单位: ×× 律师事务所 职务: 律师 联系电话: ×××××××××× 代理权限: 一般授权 ☒ 特别授权 ☐ _____ 无 ☐
被告 (自然人)	姓名: 李 ×× 性别: 男 ☒ 女 ☐ 出生日期: ×××× 年 ×× 月 ×× 日 民族: × 族 工作单位: 职务: 联系电话: ×××××××××× 住所地(户籍所在地): ×× 市 ×× 县 ×× 街道 ×× 号 经常居住地: ×× 市 ×× 县 ×× 街道 ×× 号 证件类型: 身份证 证件号码: ××××××××××××××××
被告 (法人、非法人组织)	名称: ×× 有限公司 住所地(主要办事机构所在地): 北京市 ×× 区 ×× 街道 ×× 路 ×× 号 注册地/登记地: 法定代表人/负责人: 王 ×× 职务: 董事长 联系电话: ×××××××××× 统一社会信用代码: ×××××××××××××××× 类型: 有限责任公司 ☒ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质: 国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐) 民营 ☐ 其他 _____
第三人 (自然人)	姓名: 李 ×× 性别: 男 ☐ 女 ☒ 出生日期: ×××× 年 ×× 月 ×× 日 民族: × 族 工作单位: 职务: 联系电话: ×××××××××× 住所地(户籍所在地): ×× 市 ×× 县 ×× 街道 ×× 号 经常居住地: ×× 市 ×× 县 ×× 街道 ×× 号 证件类型: 身份证 证件号码: ××××××××××××××××

第三人 (法人、非法人组织)	名称: 北京 ×× 有限公司 住所(地) (主要办事机构所在地): 北京市 ×× 区 ×× 街道 ×× 路 ×× 号 注册地/登记地: 法定代表人/负责人: 张 ×× 职务: 总经理 联系电话: ×××××××××× 统一社会信用代码: ×××××××××××××××× 类型: 有限责任公司☒ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质: 国有☐ (控股☐ 参股☐ 民营☐ 其他_____
诉讼请求	
(可完整表述诉讼请求; 为方便、准确梳理要点, 相关内容请在下方要素式表格中填写)	
1. 要求继续履行或是解除合同	继续履行☐ 日内履行完毕 判令解除合同☒ 确认合同已于 × 年 × 月 × 日解除
2. 给付价款	支付技术许可费 × 元 (人民币, 下同)
3. 迟延给付价款的利息 (违约金)	有☒ 截至 × 年 × 月 × 日止, 迟延给付价款的利息 × 元; 违约金 × 元; 自 × 年 × 月 × 日之后的逾期利息、违约金, 以 × 元为基数按照 LPR 标准计算。 计算方式: 无☐
4. 赔偿违约所受的损失	有☒ 支付赔偿金 × 元 违约类型: 迟延履行☒ 不履行☐ 其他☐ 具体情形: 损失计算依据: 无☐
5. 是否主张诉讼费用	是☒ 否☐
6. 其他请求	有☒ 内容: 请求孙 × 承担连带责任 无☐

鉴定和诉前保全	
1. 是否申请鉴定	是 ☐ 鉴定内容： 鉴定机构名称： 否 ☒
2. 是否已经诉前保全	是 ☐ 保全法院： 保全时间： 保全案号： 否 ☐ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
北京 ×× 有限公司、×× 有限公司组成技术许可联合体，承担 ×× 有限公司 ×× 技术许可、培训和技术服务工作，合同签订后，乙方已按规定提交了工艺包文件审查版接收证明、会议纪要和发票给甲方，但甲方尚未履行对应款项支付义务，丙方认可上述文件和发票，并承担给付义务。	
1. 技术合同的签订情况 （技术领域，项目的名称，标的的内容、范围和要求，履行的计划、地点和方式，技术成果的归属和收益的分配办法，验收标准和方法等）	20×× 年 × 月 × 日，×× 有限公司就 ×× 技术项目一事，与北京 ×× 有限公司双方签订《×× 技术服务合同》一份。北京 ×× 有限公司、×× 有限公司组成技术许可联合体，承担 ×× 有限公司 ×× 技术许可、培训和技术服务工作，合同签订后，乙方已按规定提交了工艺包文件审查版接收证明、会议纪要和发票给甲方，但甲方尚未履行对应款项支付义务，丙方认可上述文件和发票，并承担给付义务。
2. 合同签订主体	甲方：×× 有限公司 乙方：北京 ×× 有限公司
3. 约定的合同期限	20×× 年 × 月 × 日起至 20×× 年 × 月 × 日止
4. 约定的给付价款、报酬、使用费及支付方式	付款方式为：1、在合同签订后 × 个工作日内 ×× 有限公司支付北京 ×× 有限公司合同款 ××%；2、项目竣工后，×× 有限公司支付北京 ×× 有限公司合同款 ××%；3、×× 有限公司完成验收后，经双方签字确认后 × 个工作日内支付北京 ×× 有限公司合同款 ××%。
5. 约定的给付价款利息（违约金）及计算方式	无
6. 技术合同履行情况	×× 有限公司出具证明，该公司系案涉项目的合同总包方和管理方，×× 有限公司系案涉项目的技术被许可方，×× 有限公司使用了许可方的专利技术，并根据许可方的工艺设计包（PDP）进行了工程设计和采购等工作，还接受了技术许可方提供的技术服务。
7. 其他需要说明的内容（可另附页）	无
8. 证据清单（可另附页）	见附件

关联案件信息	
有 ☐ 内容： 件（未结）、案号、案由、当事人、审理法院、案件进展等（可另附页） 无 ☒	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解 ☐ 不了解 ☐
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解 ☐ 不了解 ☐ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解 ☐ 不了解 ☐ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解 ☐ 不了解 ☐ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解 ☐ 不了解 ☐ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解 ☐ 不了解 ☐
是否考虑先行调解	是 ☐ 否 ☐ 暂不确定，想要了解更多内容 ☐

具状人（签字、盖章）：王 ×× 北京 ×× 有限公司
 日期：×× 年 ×× 月 ×× 日